

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3759/2534

นาย ภูมิ ศรีธัญญรัตน์  
นาย ดาบตำรวจ บัว อ่อน หรือ ชโย ไชย  
ยศ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 921, มาตรา 940, มาตรา 989

เช็คพิพาทเป็นเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้ที่ด้านหลังเช็คย่อมเป็นการสลักหลังเป็นประกัน (อาวัล) สำหรับผู้สั่งจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 921, 989 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงอย่างเดียวกับผู้สั่งจ่าย.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาศรีสะเกษ สั่งจ่ายเงินจำนวน 70,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลักหลังในฐานะผู้รับอาวัล (ประกัน) ต่อมาโจทก์นำเช็คฉบับดังกล่าวไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารมหานคร จำกัดสาขาศรีสะเกษ เพื่อเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คหลายครั้งจำเลยทั้งสองก็เพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยรวม 73,700 บาท และดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 70,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์จะได้รับเช็คพิพาทมาอย่างไรจำเลยที่ 2 ไม่ทราบ จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทจริงแต่มิได้สลักหลังในฐานะผู้รับอาวัล (ประกัน) ผู้ส่งจ่าย จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้จำเลยที่ 2 ก่อนเช็คถึงกำหนด จำเลยที่ 2 ได้สลักหลังเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้และส่งมอบให้ผู้มีชื่อไปแล้ว หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 นำเงินสดไปแลกเช็คพิพาทจากผู้มีชื่อดังกล่าวคืนไปแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องผูกพันรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 3,700 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์หรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 มิได้ลงชื่อในเช็คพิพาทในฐานะเป็นผู้รับอาวัลจำเลยที่ 1 เพราะเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นประกันเงินยืมต่อมาจำเลยที่ 2

ได้สลับหลังโอนให้นายดาบตำรวจปรีชา คงขุนทดแลกเงินสดจากนายดาบตำรวจ  
ปรีชาอีกทอดหนึ่ง จำเลยที่ 2 คงต้องรับผิดชอบนายดาบตำรวจปรีชา ในฐานะผู้สลับ  
หลังเท่านั้น เมื่อต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ใช้หนี้ตามเช็คแก่นายดาบตำรวจปรีชา และ  
จำเลยที่ 1 รับเช็คพิพาทคืนจากนายดาบตำรวจปรีชาแล้ว ความรับผิดชอบของจำเลยที่  
2 จึงสิ้นสุดลงจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่สั่ง  
ให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้ที่ด้านหลังเช็ค ย่อมเป็นการสลับ  
หลังเป็นประกัน(อาวัล) สำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 921, 989 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงอย่างเดียวกับผู้สั่ง  
จ่าย ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 420/2525 ระหว่างนายชัชวาลย์ รุ่งศรีมรกฏ  
โจทก์ นางนงลักษณ์ หวังรัตนพงษ์ ที่ 1 กับพวก จำเลย..."

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ